TEMA 03 - PARTE GENERAL | EDUCACIÓN SOCIAL (A2) | AYTO. DE UTRERA

TEMA 3: EL GOBIERNO: COMPOSICIÓN Y ATRIBUCIONES. DESIGNACIÓN, REMOCIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO Y DE SU PRESIDENCIA. EL CONTROL PARLAMENTARIO DEL GOBIERNO

Programa Oficial: Oposiciones al Cuerpo de Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2).

Convocatoria: Excmo. Ayuntamiento de Utrera (Sevilla).

Bases: Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla nº 102 (29/05/2026).

Normativa Principal: Constitución Española de 1978 (Título IV, arts. 97 a 107 y Título V, arts. 108 a 116); Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; Reglamento del Congreso de los Diputados; Reglamento del Senado.

1. EL GOBIERNO: COMPOSICIÓN Y ATRIBUCIONES

1.1. Naturaleza Constitucional del Gobierno y del Poder Ejecutivo

En el marco de la **Monarquía parlamentaria** consagrada en el artículo 1.3 de la Constitución Española de 1978 (en adelante, **CE**), el Gobierno es el órgano constitucional colegiado en el que reside la titularidad del **Poder Ejecutivo**. El texto constitucional supera la tradicional concepción decimonónica que reducía al Gobierno a un mero ejecutor pasivo de las leyes aprobadas por el Parlamento, configurándolo formalmente como un órgano de dirección política autónomo dotado de potestades originarias.

El **artículo 97 de la CE** define dogmáticamente el estatuto funcional del Gobierno: *"El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes"*.

De este precepto emanan las cinco grandes funciones que delimitan la actividad del ejecutivo:

- **Dirección de la política interior y exterior**: Impulso del programa político, fijación de prioridades legislativas, relaciones diplomáticas internacionales y celebración de tratados (artículos 93 y 94 CE).
- **Dirección de la Administración civil y militar**: Cúspide jerárquica de la Administración General del Estado y de las Fuerzas Armadas (subordinadas al poder civil conforme a los artículos 8 y 97 CE).
- **Dirección de la defensa del Estado**: Mantenimiento de la integridad territorial y de la seguridad de la Nación.
- **Función ejecutiva**: Aplicación del ordenamiento jurídico positivo, ejecución de mandatos legales y adopción de actos administrativos singulares.
- **Potestad reglamentaria originaria**: Dictado de disposiciones normativas de carácter general subordinadas a la ley (los Reales Decretos del Consejo de Ministros y del Presidente, y las Órdenes Ministeriales).

1.2. Composición Constitucional y Legal del Gobierno

La composición del Gobierno se regula en el **artículo 98.1 de la CE** y en el **artículo 1 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (LGob)**:

- **Miembros necesarios y obligatorios**:
- El **Presidente del Gobierno**: Vértice indiscutible del órgano, dotado de preeminencia jerárquica y política sobre los demás miembros.
- Los **Ministros**: Titulares de los departamentos ministeriales en que se divide la Administración General del Estado.
- **Miembros potestativos**:
- El **Vicepresidente o Vicepresidentes**: Su creación no es imperativa, sino que depende de la decisión discrecional del Presidente del Gobierno mediante Real Decreto. Pueden asumir la titularidad de un Ministerio o configurarse como Vicepresidentes sin cartera encargados de tareas transversales de coordinación política.
- **La cláusula abierta del artículo 98.1 CE (*"y los demás miembros que establezca la ley"*)**:
- El legislador estatal, al aprobar la **Ley 50/1997**, optó por un modelo restrictivo. Conforme a su artículo 1.2, el Gobierno se compone exclusivamente del **Presidente, del Vicepresidente o Vicepresidentes, cuando existan, y de los Ministros**.
- **Diferenciación crucial de examen**: Los **Secretarios de Estado** son órganos superiores de la Administración General del Estado (según el artículo 55 de la Ley 40/2015), pero **no forman parte del Gobierno**. Participan en reuniones gubernamentales solo cuando son expresamente convocados, careciendo de la condición formal de miembros del ejecutivo.

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|                 COMPOSICIÓN DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN                   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  MIEMBROS PRECEPTIVOS (Art. 98.1 CE y Art. 1.2 Ley 50/1997):            |
|  • Presidente del Gobierno                                              |
|  • Ministros                                                            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  MIEMBROS POTESTATIVOS:                                                 |
|  • Vicepresidente / Vicepresidentes (cuando existan)                    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  NO FORMAN PARTE DEL GOBIERNO (Órganos de la Administración):           |
|  • Secretarios de Estado | Subsecretarios | Directores Generales        |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

1.3. Estructura Orgánica y Órganos Colegiados del Gobierno

La Ley 50/1997 distingue con precisión entre órganos individuales (Presidente, Vicepresidentes, Ministros) y órganos colegiados:

1.3.1. El Consejo de Ministros (Artículo 5 LGob)

- Es la reunión formal de todos los miembros del Gobierno.
- **Atribuciones esenciales**:
- Aprobar los **Proyectos de Ley** y acordar su remisión al Congreso de los Diputados.
- Aprobar el **Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado**.
- Aprobar los **Reales Decretos-leyes** (artículo 86 CE) y los **Reales Decretos Legislativos** (artículo 82 CE).
- Acordar la emisión de Deuda Pública y autorizar operaciones de crédito del Estado.
- Aprobar los reglamentos generales de ejecución de las leyes (Reales Decretos).
- Declarar los **estados de alarma y de excepción** y proponer al Congreso la declaración del **estado de sitio** (artículo 116 CE).
- Disponer la emisión de la deuda del Estado y la autorización de tratados internacionales.
- Acordar la interposición del recurso de inconstitucionalidad y el planteamiento de conflictos de competencia ante el Tribunal Constitucional.

- **Régimen de funcionamiento y secreto (artículo 5.3 LGob)**:
- Las deliberaciones del Consejo de Ministros son **estrictamente secretas**, quedando obligados todos los asistentes a guardar reserva sobre las opiniones manifestadas y los documentos aportados.
- Las actas reflejan únicamente los acuerdos adoptados, el lugar y la fecha de la sesión, los asistentes y los puntos tratados, sin dejar constancia de los votos discrepantes.

1.3.2. Las Comisiones Delegadas del Gobierno (Artículo 6 LGob)

- Órganos colegiados de composición reducida creados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Presidente.
- Agrupan a Ministros de áreas afines (ej. Comisión Delegada para Asuntos Económicos) para coordinar la acción política transversal, preparar propuestas previas al Consejo de Ministros o resolver asuntos que afecten conjuntamente a varios departamentos ministeriales.

1.3.3. Órganos de Colaboración y Apoyo Técnico

- **La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios (artículo 8 LGob)**:
- Integrada por los Secretarios de Estado y Subsecretarios de todos los Ministerios, bajo la presidencia del titular del Ministerio de la Presidencia.
- Es el órgano preparatorio indispensable del Consejo de Ministros. **Ningún asunto puede ser sometido a la deliberación del Consejo de Ministros sin haber sido previamente examinado e informado por esta Comisión** (salvo supuestos de extrema urgencia calificados por el Presidente).
- **El Secretariado del Gobierno (artículo 9 LGob)**:
- Órgano técnico adscrito al Ministerio de la Presidencia, responsable de la preparación material de las convocatorias, distribución de expedientes, archivo de actas y remisión de los acuerdos al BOE.
- **Los Gabinetes (artículo 10 LGob)**:
- Órganos de apoyo político y técnico al Presidente, Vicepresidentes y Ministros. Su personal es de confianza o asesoramiento especial (personal eventual), cesando automáticamente cuando cesa la autoridad que los nombró.

1.4. Jerarquía y Forma de las Disposiciones y Resoluciones del Gobierno

El **artículo 24 de la Ley 50/1997** consagra la prelación jerárquica de las decisiones gubernamentales:

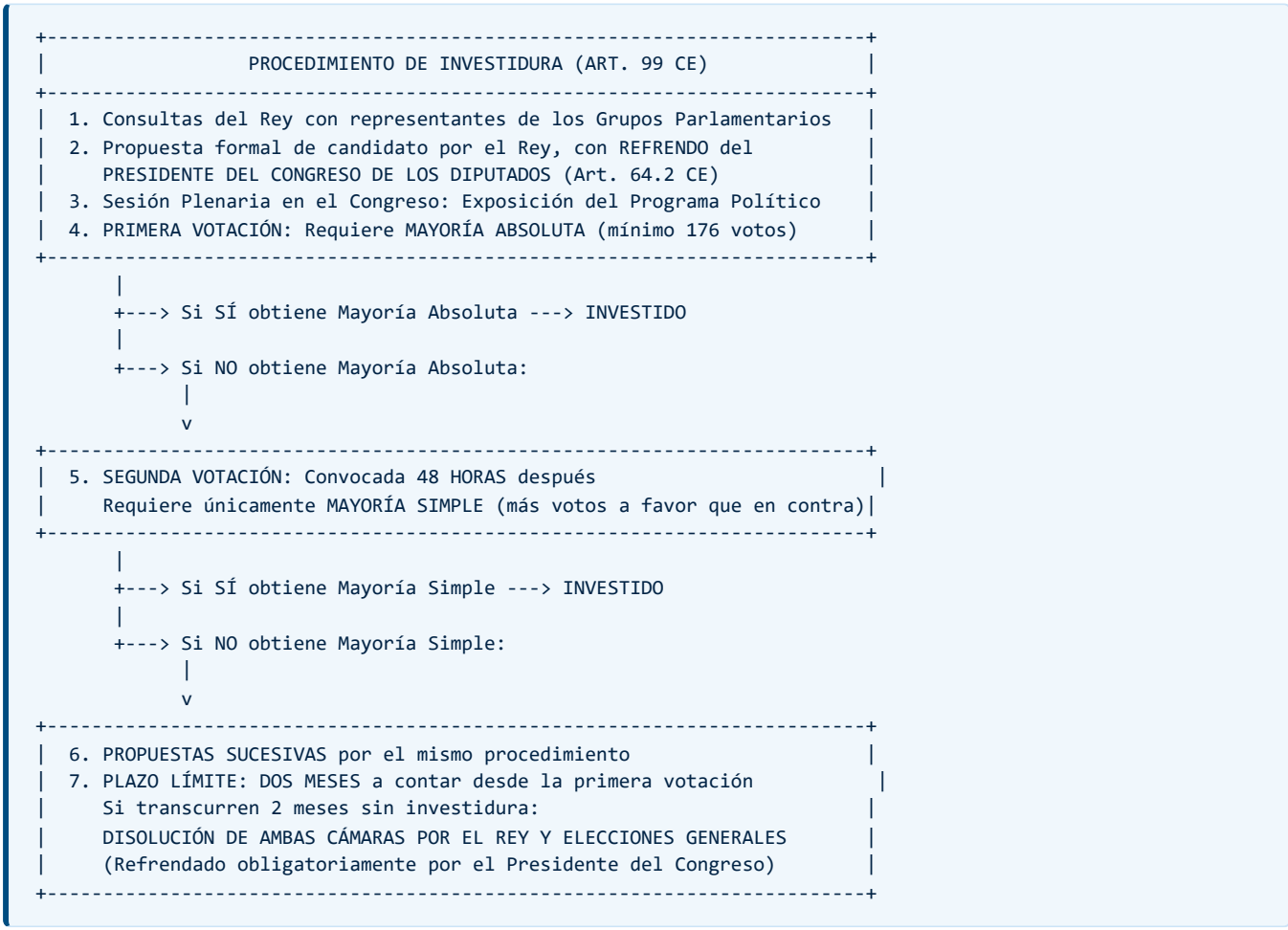
- **Reales Decretos Legislativos y Reales Decretos-leyes**: Disposiciones con rango y fuerza de ley aprobadas por el Consejo de Ministros y sancionadas por el Rey.
- **Reales Decretos del Presidente del Gobierno**: Disposiciones normativas singulares que dictan normas de estructura orgánica de la Presidencia y creación de Ministerios.
- **Reales Decretos acordados en Consejo de Ministros**: Reglamentos ejecutivos generales y disposiciones de desarrollo legal.
- **Acuerdos del Consejo de Ministros**: Decisiones de trámite, aprobaciones de planes o autorizaciones que no revisten forma de disposición general.
- **Acuerdos de las Comisiones Delegadas del Gobierno**.
- **Órdenes Ministeriales**: Disposiciones reglamentarias emanadas de los Ministros para la regulación organizativa interna de sus departamentos o materias delegadas por la ley.

---

2. DESIGNACIÓN, REMOCIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO Y DE SU PRESIDENCIA

2.1. Designación de la Presidencia del Gobierno: Procedimiento Ordinario de Investidura (Artículo 99 CE)

El modelo español es un parlamentarismo racionalizado donde la confianza de la Cámara no se otorga al Gobierno en su conjunto, sino de modo **personal e intransferible a su Presidente**:



- **Ronda de Consultas**: Tras cada renovación del Congreso de los Diputados o los demás supuestos constitucionales de cese, el Rey realiza una ronda de consultas con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria.
- **Propuesta Real y Refrendo**: A través del Presidente del Congreso, el Rey propone un candidato/a. Nótese que el candidato **no tiene que ser necesariamente Diputado** (la CE no exige la condición parlamentaria, a diferencia del Estatuto andaluz). El acto regio de propuesta va refrendado preceptivamente por el **Presidente del Congreso de los Diputados** (artículo 64.2 CE).
- **Debate de Investidura**: El candidato expone ante el Pleno del Congreso el programa político del Gobierno que pretende formar y solicita la confianza de la Cámara.
- **Primera Votación**: Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la **mayoría absoluta** de sus miembros (al menos **176 votos** de los 350 escaños), otorga su confianza al candidato, el Rey le nombrará Presidente.
- **Segunda Votación**: De no alcanzarse la mayoría absoluta, se somete la misma propuesta a nueva votación **cuarenta y ocho horas después** de la primera. La confianza se entiende otorgada si obtuviere la **mayoría simple** (mayor número de votos a favor que en contra).
- **Propuestas Sucesivas y Disolución Automática por Bloqueo (artículo 99.5 CE)**:

- Si efectuadas las votaciones anteriores no se otorgase la confianza, se tramitarán sucesivas propuestas de candidatos por el mismo procedimiento.
- **Plazo de caducidad automática de dos meses**: *"Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso"*.
- **Nombramiento**: Otorgada la investidura, el Rey nombra al candidato mediante **Real Decreto**, con el refrendo del Presidente del Congreso de los Diputados.

2.2. Designación y Nombramiento de los Demás Miembros del Gobierno (Artículo 100 CE)

- Los demás miembros del Gobierno (Vicepresidentes y Ministros) son **nombrados y separados por el Rey, a propuesta exclusiva de su Presidente**.
- El Congreso de los Diputados no interviene en la designación de los Ministros; rige el principio de confianza presidencial absoluta.

2.3. Estatuto Personal, Incompatibilidades y Responsabilidad Criminal

2.3.1. Régimen de Incompatibilidades (Artículo 98.3 y 98.4 CE y Art. 14 LGob)

- Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del **mandato parlamentario** (pueden ser Diputados o Senadores), ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna.
- Su régimen retributivo e indemnizatorio se fija exclusivamente en los Presupuestos Generales del Estado.

2.3.2. Fuero Procesal y Responsabilidad Penal (Artículo 102 CE)

- **Aforamiento especial (102.1)**: La responsabilidad criminal del Presidente y de los demás miembros del Gobierno será exigible, en todo caso, ante la **Sala de lo Penal del Tribunal Supremo**.
- **Acusación por traición o delitos contra la seguridad del Estado (102.2)**: Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones:
- Solo podrá ser planteada por iniciativa de la **cuarta parte (1/4)** de los miembros del Congreso de los Diputados (al menos 88 diputados).
- Requiere para prosperar la aprobación por la **mayoría absoluta** del Congreso (al menos 176 votos).
- **Prohibición absoluta del indulto (102.3)**: *"La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo"*. La Constitución prohíbe de forma terminante conceder el indulto al Presidente o Ministros condenados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones gubernamentales.

2.4. Cese del Gobierno y el Régimen del Gobierno en Funciones

El cese del Gobierno se encuentra tasado rigurosamente en el **artículo 101 de la CE** y en el **Título IV de la Ley 50/1997**:

2.4.1. Causas Constitucionales de Cese (Artículo 101.1 CE)

El Gobierno cesa en cuatro supuestos taxativos:

- Tras la celebración de **elecciones generales**.
- En los casos de **pérdida de la confianza parlamentaria** previstos en la Constitución (rechazo de una cuestión de confianza o aprobación de una moción de censura).
- Por **dimisión** del Presidente del Gobierno.
- Por **fallecimiento** del Presidente del Gobierno.

> ***Principio de solidaridad en el cese**: El cese del Presidente del Gobierno arrastra inexorablemente el **cese simultáneo de todo el Gobierno**. La separación individual de Ministros por decisión presidencial (art. 100) no produce el cese del gabinete, sino una simple remodelación ministerial.*

2.4.2. El Régimen Jurídico del Gobierno en Funciones (Artículo 21 LGob)

Conforme al artículo 101.2 CE, el Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno para evitar vacíos de poder:

- **Principio general**: El Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes, y limitará su gestión al **despacho ordinario de los asuntos públicos**, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya apreciación expresa motive el acuerdo, cualesquiera otras medidas.
- **Facultades constitucionalmente vedadas al Presidente en funciones**:
- No puede proponer al Rey la **disolución de ninguna de las Cámaras, ni de las Cortes Generales**.
- No puede plantear la **cuestión de confianza**.
- No puede proponer al Rey la convocatoria de un **referéndum consultivo**.
- **Facultades vedadas al Gobierno en funciones como órgano colegiado**:
- No puede aprobar el **Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado**.
- No puede presentar **proyectos de ley** al Congreso de los Diputados o al Senado.

---

3. EL CONTROL PARLAMENTARIO DEL GOBIERNO (TÍTULO V CE)

El Título V de la Constitución (artículos 108 a 116) disciplina las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales bajo las premisas del parlamentarismo racionalizado.

3.1. Principio de Responsabilidad Política Solidaria (Artículo 108 CE)

El **artículo 108 CE** establece que *"el Gobierno responde solidariamente de su gestión política ante el Congreso de los Diputados"*.

- Esta responsabilidad es de naturaleza estrictamente **política** (no jurídica ni penal).
- Se exige de modo exclusivo ante el **Congreso de los Diputados**, marginando al Senado de la capacidad de derribar o investir al Gobierno.
- La responsabilidad es **solidaria**: La Cámara enjuicia y censura la acción del Gobierno como cuerpo colectivo, sin perjuicio de la reprobación individual de Ministros (mediante mociones de reprobación, que carecen de eficacia jurídica destitutoria obligatoria).

3.2. Instrumentos de Control Ordinario y Fiscalización

Son instrumentos de fiscalización continua que no conllevan por sí mismos el cese automático del Gobierno:

- **Peticiones de información (artículo 109 CE)**: Las Cámaras y sus Comisiones pueden recabar, a través de sus Presidentes, las informaciones y ayuda que precisen del Gobierno y de sus departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las CCAA.
- **Comparecencias e información verbal (artículo 110 CE)**: Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno. Estos tienen acceso a las sesiones de las Cámaras y de sus Comisiones y la facultad de hacerse oír en ellas.
- **Preguntas parlamentarias (artículo 111 CE)**: Interpelaciones concretas formuladas por los Diputados y Senadores. Pueden ser de respuesta escrita o de **respuesta oral en Pleno o Comisión**. Los Reglamentos de

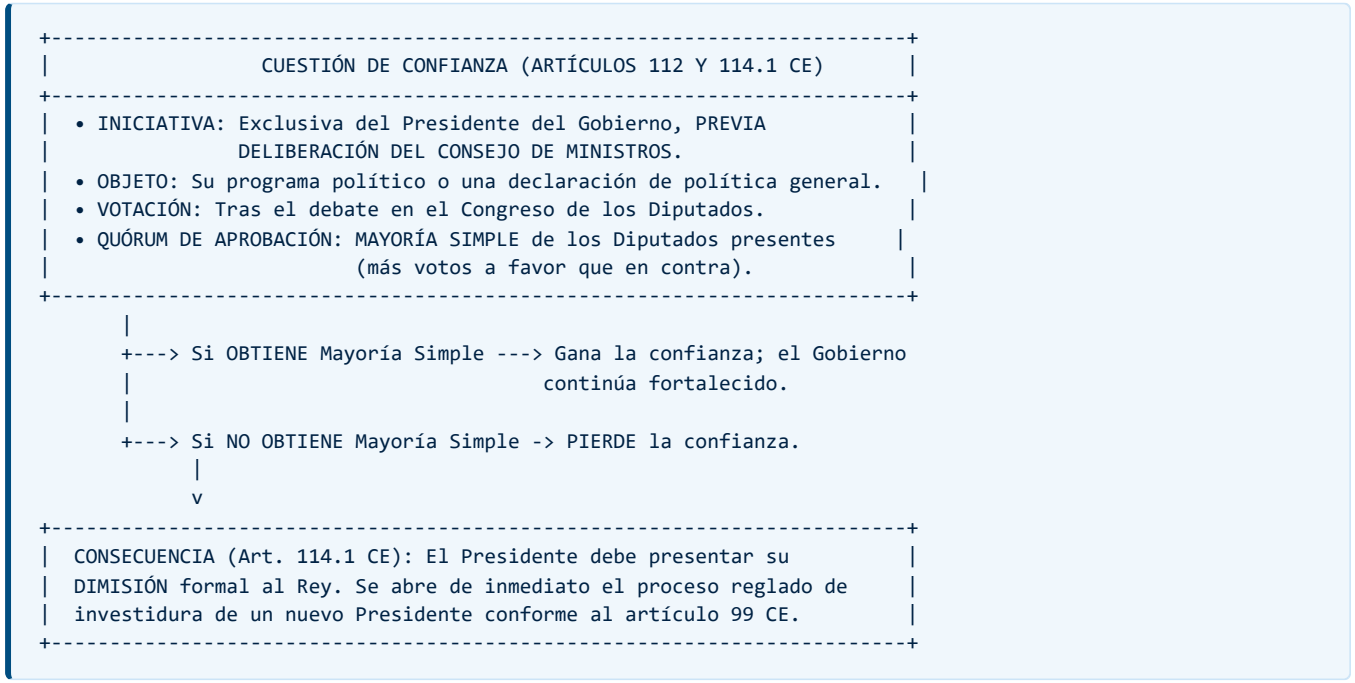
las Cámaras reservan un tiempo mínimo semanal a este objeto (las tradicionales sesiones de control de los miércoles).

- **Interpelaciones y Mociones (artículo 111.2 CE)**: Las interpelaciones versan sobre los motivos o propósitos de la conducta del ejecutivo en cuestiones de política general. Toda interpelación puede dar lugar a una **moción en que la Cámara manifieste su posición** política respecto a la materia debatida.
- **Comisiones de Investigación (artículo 76 CE)**: Creadas por el Congreso, por el Senado o por ambas Cámaras conjuntamente sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no son vinculantes para los tribunales ni afectan a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que se comuniquen al Ministerio Fiscal si se aprecian indicios de delito.

3.3. Instrumentos de Control Extraordinario con Eficacia Destitutoria

3.3.1. La Cuestión de Confianza (Artículos 112 y 114.1 CE)

Es un instrumento de iniciativa gubernamental diseñado para que el Presidente refuerce su liderazgo político o consolide su mayoría parlamentaria:



- **Mayoría exigida**: A diferencia de la investidura inicial, la cuestión de confianza se entiende otorgada si obtiene el voto favorable de la **mayoría simple** de los Diputados presentes.
- **Efecto de la denegación**: El artículo 114.1 CE impone que *"si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación de Presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el artículo 99"*.

3.3.2. La Moción de Censura (Artículos 113 y 114.2 CE)

Inspirada en el artículo 67 de la Ley Fundamental de Bonn de 1949, la Constitución adoptó el modelo de **moción de censura constructiva**: No persigue únicamente derribar al Gobierno en funciones, sino investir simultáneamente a un Presidente alternativo, evitando situaciones de acefalía política:

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|                MOCIÓN DE CENSURA CONSTRUCTIVA (ARTS. 113 Y 114.2 CE)  |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  1. NATURALEZA CONSTRUCTIVA: Debe incluir OBLIGATORIAMENTE a un         |
|     CANDIDATO/A a la Presidencia del Gobierno.                          |
|  2. INICIATIVA: Firmada por al menos la DÉCIMA PARTE (1/10) de los      |
|     Diputados del Congreso (mínimo 35 DIPUTADOS de 350).                |
|  3. PERÍODO DE ENFRIAMIENTO: No podrá ser votada hasta transcurridos    |
|     CINCO DÍAS desde su presentación oficial.                           |
|  4. MOCIONES ALTERNATIVAS: Pueden presentarse durante los DOS PRIMEROS  |
|     DÍAS de dicho plazo de cinco días.                                  |
|  5. QUÓRUM DE APROBACIÓN: Requiere el voto favorable de la              |
|     MAYORÍA ABSOLUTA del Congreso de los Diputados (≥ 176 votos).       |
+-------------------------------------------------------------------------+
       |
       +---> Si SE APRUEBA (Mayoría Absoluta):
       |     • El Gobierno en pleno cesa de inmediato (Art. 114.2 CE).
       |     • El candidato incluido se entiende INVESTIDO de la confianza
       |       parlamentaria y es NOMBRADO PRESIDENTE POR EL REY.
       |
       +---> Si SE RECHAZA (No alcanza Mayoría Absoluta):
             • El Gobierno censurado permanece en el poder.
             • Sanción a los firmantes: NO PODRÁN PRESENTAR OTRA MOCIÓN
               DURANTE EL MISMO PERÍODO DE SESIONES (Art. 113.4 CE).
+-------------------------------------------------------------------------+
```

Parámetro Comparativo	Cuestión de Confianza (Art. 112 CE)	Moción de Censura (Art. 113 CE)
Sujeto que la plantea	El Presidente del Gobierno	La oposición (al menos 1/10 de Diputados = 35)
Requisito previo	Deliberación del Consejo de Ministros	Inclusión obligatoria de candidato alternativo
Cámara ante la que se sustancia	Exclusivamente el Congreso de los Diputados	Exclusivamente el Congreso de los Diputados
Plazo de enfriamiento	No previsto en la CE (según Reglamento)	Obligatorio: Votación pasados **5 días** (alternativas en **2 días**)
Mayoría para prosperar	**Mayoría simple** de votos emitidos	**Mayoría absoluta** de la Cámara (al menos 176)
Efecto de la aprobación	Reafirma y fortalece al Gobierno	Cese del Gobierno e investidura directa del candidato alternativo
Efecto del fracaso	Dimisión obligatoria del Presidente al Rey	Los firmantes no pueden presentar otra en el mismo período

---

4. ARTICULACIÓN PRÁCTICA CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y LA EDUCACIÓN SOCIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA

Las decisiones normativas y gubernativas adoptadas por el Consejo de Ministros de la Nación condicionan directamente el marco laboral, presupuestario y programático del **Técnico/a Medio de Educación Social** en el Excmo. Ayuntamiento de Utrera:

- **Financiación estatal de los Servicios Sociales Comunitarios**: A través de los Acuerdos del Consejo de Ministros que aprueban los criterios de distribución territorial de créditos entre Comunidades Autónomas, se nutre el **Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales**. Estos fondos estatales se transfieren a la Junta de Andalucía y de esta al Ayuntamiento de Utrera, sustentando la dotación de las plazas de la Subescala Técnica en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios (calle Catalina de Perea, 32).

- **Legislación estatal básica y Decretos del Gobierno**: El Educador/a Social aplica sobre el terreno disposiciones aprobadas por el Gobierno de la Nación en materias concurrentes:
- Los Reales Decretos que desarrollan el Catálogo de Servicios y Prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (**SAAD**, al amparo de la Ley 39/2006).
- Los marcos reglamentarios de protección frente a la violencia infantil derivados de la Ley Orgánica 8/2021 (**LOPIVI**), que imponen protocolos específicos a las entidades locales.
- Las convocatorias estatales de subvenciones para programas contra la pobreza infantil y exclusión social en zonas desfavorecidas como la Barriada El Tinte de Utrera.
- **Coordinación interadministrativa**: Aunque el personal técnico depende orgánicamente de la Corporación Local de Utrera y funcionalmente de la normativa autonómica andaluza, los estándares mínimos de protección social y los derechos de la ciudadanía se hallan blindados por la función ejecutiva y reglamentaria que ejerce el Gobierno de la Nación conforme al artículo 97 de la Constitución.

SECCIONES PEDAGÓGICAS OBLIGATORIAS

A. DATOS DE EXAMEN (22 ELEMENTOS DE MEMORIZACIÓN PURA)

- **Precepto rector de funciones del Gobierno**: **Artículo 97 CE** (dirección política interior/exterior, administración civil/militar, defensa, función ejecutiva y potestad reglamentaria).
- **Miembros obligatorios del Gobierno (art. 98.1 CE y art. 1.2 Ley 50/1997)**: **Presidente** y **Ministros** (Vicepresidentes son potestativos).
- **Condición jurídica de los Secretarios de Estado**: Son órganos superiores de la Administración (Ley 40/2015), pero **no son miembros del Gobierno**.
- **Secretismo de deliberaciones (art. 5.3 Ley 50/1997)**: Las reuniones del Consejo de Ministros son **estrictamente secretas**.
- **Órgano preparatorio preceptivo del Consejo de Ministros (art. 8 Ley 50/1997)**: La **Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios**.
- **Refrendo de la propuesta y nombramiento del Presidente del Gobierno (art. 64.2 CE)**: Corresponde al **Presidente del Congreso de los Diputados**.
- **Mayorías de investidura presidencial (art. 99.3 y 99.4 CE)**: 1ª votación: **Mayoría absoluta** (176 votos). 2ª votación: **Mayoría simple**, exactamente **48 horas después**.
- **Plazo límite de disolución automática por bloqueo (art. 99.5 CE)**: **Dos meses** a contar desde la primera votación de investidura.
- **Nombramiento y cese de Ministros (art. 100 CE)**: Por el **Rey**, a propuesta exclusiva de su **Presidente**.

10. **Fuero procesal penal del Gobierno (art. 102.1 CE)**: Exclusivamente la **Sala de lo Penal del Tribunal Supremo**.

11. **Acusación al Gobierno por traición (art. 102.2 CE)**: Iniciativa de **1/4 de los miembros del Congreso** y aprobación por **mayoría absoluta**.

12. **Prohibición expresa de indulto (art. 102.3 CE)**: No cabe el indulto ni la prerrogativa de gracia en acusaciones por traición o delitos contra la seguridad del Estado cometidos por miembros del Gobierno.

13. **Causas constitucionales de cese del Gobierno (art. 101.1 CE)**: Elecciones generales, pérdida de confianza parlamentaria, **dimisión** o **fallecimiento** del Presidente.

14. **Facultades prohibidas al Presidente en funciones (art. 21 Ley 50/1997)**: Disolver las Cortes, plantear cuestión de confianza y convocar referéndum.

15. **Facultades prohibidas al Gobierno en funciones**: Aprobar el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado y presentar proyectos de ley al Parlamento.

16. **Órgano ante el que responde el Gobierno (art. 108 CE)**: Solidariamente ante el **Congreso de los Diputados** (el Senado no puede exigir responsabilidad política).

17. **Mayoría de aprobación de la Cuestión de Confianza (art. 112 CE)**: **Mayoría simple** de los Diputados presentes.

18. **Consecuencia del rechazo de la Cuestión de Confianza (art. 114.1 CE)**: **Dimisión obligatoria del Presidente al Rey** y apertura del proceso del art. 99 CE.

19. **Firma exigida para la Moción de Censura (art. 113.2 CE)**: Al menos la **décima parte (1/10) de los Diputados** (mínimo de **35 Diputados**).

20. **Plazo de enfriamiento de la Moción de Censura (art. 113.3 CE)**: **Cinco días** desde su presentación (mociones alternativas en los **dos primeros días**).

21. **Mayoría de aprobación de la Moción de Censura (art. 113.1 y 114.2 CE)**: **Mayoría absoluta del Congreso** (al menos **176 votos**).

22. **Sanción por fracaso de la Moción de Censura (art. 113.4 CE)**: Sus signatarios **no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones**.

B. ESQUEMA DE REPASO RÁPIDO

```
EL GOBIERNO EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (TÍTULO IV Y TÍTULO V)
│
├── 1. COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA (Art. 98 CE; Ley 50/1997)
│   ├── Miembros obligatorios: Presidente del Gobierno y Ministros.
│   ├── Miembros potestativos: Vicepresidente o Vicepresidentes.
│   ├── NO forman parte: Secretarios de Estado (órganos superiores de administración).
│   ├── Funcionamiento: Consejo de Ministros (deliberaciones SECRETAS).
│   ├── Órgano preparatorio: Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.
│   └── Jerarquía normativa: Real Decreto-ley/Legislativo > RD Presidente > RD Consejo > Orden Ministerial.
│
├── 2. DESIGNACIÓN Y ESTATUTO (Arts. 99 a 102 CE)
│   ├── Investidura Presidencial (Art. 99):
│   │   ├── 1ª Votación: MAYORÍA ABSOLUTA (≥ 176 votos).
│   │   ├── 2ª Votación (a las 48 horas): MAYORÍA SIMPLE.
│   │   └── Plazo límite: 2 MESES desde 1ª votación -> Disolución de Cortes y elecciones.
│   ├── Nombramiento de Ministros: Por el Rey a propuesta exclusiva del Presidente (Art. 100).
│   ├── Aforamiento procesal: Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (Art. 102.1).
│   └── Traición (Art. 102.2/3): Iniciativa 1/4 Congreso + Mayoría Absoluta | PROHIBIDO EL INDULTO.
│
├── 3. CESE Y GOBIERNO EN FUNCIONES (Art. 101 CE; Art. 21 Ley 50/1997)
│   ├── Causas de cese: Elecciones generales | Pérdida de confianza | Dimisión | Fallecimiento.
│   ├── Cese del Presidente = Cese solidario de todo el Gobierno.
│   └── Gobierno en Funciones: Despacho ordinario de asuntos | PROHIBIDO: disolver Cortes, plantear
confianza,
│                              convocar referéndum, aprobar Presupuestos o presentar proyectos de ley.
│
└── 4. CONTROL PARLAMENTARIO (Título V CE: Arts. 108 a 116)
    ├── Responsabilidad solidaria: Exclusivamente ante el CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Art. 108).
    ├── Control ordinario: Preguntas (sesiones semanales), interpelaciones, comparecencias, comisiones de
inv.
    └── Control extraordinario (Eficacia Destitutoria):
        ├── CUESTIÓN DE CONFIANZA (Arts. 112 y 114.1):
        │   ├── Iniciativa: Presidente (previa deliberación Consejo de Ministros) sobre programa.
        │   ├── Aprobación: MAYORÍA SIMPLE de votos emitidos.
        │   └── Denegación: Dimisión obligatoria del Presidente al Rey -> Proceso Art. 99 CE.
        └── MOCIÓN DE CENSURA CONSTRUCTIVA (Arts. 113 y 114.2):
            ├── Requisito sustantivo: Debe incluir obligatoriamente CANDIDATO ALTERNATIVO.
            ├── Firma: Al menos 1/10 de los Diputados (35 escaños).
            ├── Plazo de espera: Votación tras 5 DÍAS (alternativas en los 2 primeros días).
            ├── Aprobación: MAYORÍA ABSOLUTA del Congreso (≥ 176 votos).
            └── Éxito: Cesa el Gobierno y el candidato queda investido Presidente nombrado por el Rey.
```

C. TRAMPAS DEL TEST

- **Trampa**: Afirmar que los Secretarios de Estado son miembros natos del Gobierno de la Nación.

Clave Jurídica: Es un error recurrente. Conforme al artículo 1.2 de la Ley 50/1997, el Gobierno se compone exclusivamente del **Presidente, del Vicepresidente o Vicepresidentes y de los Ministros**. Los Secretarios de Estado son órganos superiores de la Administración General del Estado (Ley 40/2015), pero no forman parte del Gobierno.

- **Trampa**: Indicar que la propuesta regia de candidato a la Presidencia del Gobierno es refrendada por el Presidente del Gobierno saliente.

Clave Jurídica: Conforme al **artículo 64.2 de la CE**, la propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno (así como la disolución de las Cortes prevista en el artículo 99.5) son refrendados obligatoriamente por el **Presidente del Congreso de los Diputados**, y no por el Presidente del Gobierno cesante.

- **Trampa**: Preguntar por la mayoría exigida para aprobar una cuestión de confianza y responder mayoría absoluta.

Clave Jurídica: La cuestión de confianza se aprueba por **mayoría simple** de los Diputados presentes (artículo 112 CE). Es la **moción de censura** la que requiere preceptivamente **mayoría absoluta** de los miembros del Congreso (artículo 113.1 CE).

- **Trampa**: Sostener que para presentar una moción de censura en el Congreso se requiere la firma de la cuarta parte (1/4) de los Diputados.

Clave Jurídica: En el Congreso de los Diputados la iniciativa de la moción de censura requiere la firma de al menos la **décima parte (1/10)** de los miembros (35 Diputados, art. 113.2 CE). La cuarta parte (1/4 = 28 diputados) se exige en el **Parlamento de Andalucía** (art. 126 EAAnd) o en el Congreso para la **acusación por traición** al Gobierno (art. 102.2 CE).

- **Trampa**: Creer que el Senado puede derribar al Gobierno mediante la denegación de una cuestión de confianza o la aprobación de una censura.

Clave Jurídica: El artículo 108 de la CE consagra que el Gobierno responde solidariamente de su gestión política **exclusivamente ante el Congreso de los Diputados**. El Senado ejerce funciones de control ordinario (preguntas e interpelaciones), pero carece de facultades destitutorias.

- **Trampa**: Suponer que el Gobierno en funciones puede aprobar un Real Decreto-ley o presentar un Proyecto de Ley en supuestos urgentes.

Clave Jurídica: El artículo 21.5 de la Ley 50/1997 prohíbe terminantemente al Gobierno en funciones la **aprobación de proyectos de ley y la remisión de proyectos de presupuestos**. Aunque excepcionalmente la jurisprudencia del TC ha admitido decretos-leyes estrictamente justificados por extraordinaria necesidad de catástrofe, la regla general prohíbe la iniciativa legislativa formal.

- **Trampa**: Afirmar que el Rey puede conceder el indulto al Presidente del Gobierno si es condenado penalmente por el Tribunal Supremo.

Clave Jurídica: El **artículo 102.3 de la CE prohíbe de forma taxativa y absoluta la prerrogativa real de gracia (indulto)** para los delitos cometidos por el Presidente o miembros del Gobierno en el ejercicio de sus funciones.

D. ENFOQUE PRÁCTICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA

En el Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Excmo. Ayuntamiento de Utrera (calle Catalina de Perea, 32), la función ejecutiva y reglamentaria del Gobierno de la Nación tiene una manifestación práctica tangible:

- **Ejecución del Plan Concertado de Prestaciones Básicas**: El Educador/a Social implementa programas socioeducativos cuya financiación inicial depende de Acuerdos del Consejo de Ministros que autorizan el reparto territorial de fondos para atención a familias vulnerables y lucha contra la pobreza infantil en barriadas prioritarias de Utrera (como El Tinte).
- **Despliegue operativo de Reales Decretos estatales**: Los protocolos ante situaciones de desprotección y violencia sobre la infancia derivan de las directrices de la LOPIVI aprobadas por el Gobierno de la Nación, coordinándose el Técnico/a municipal de Utrera con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil) en el término municipal.

E. FUENTES OFICIALES Y NORMATIVA CONSOLIDADA

- **Boletín Oficial del Estado (BOE)**:

- *Constitución Española de 1978*: Título IV "Del Gobierno y de la Administración" (arts. 97 a 107) y Título V "De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales" (arts. 108 a 116) (BOE nº 311, de 29 de diciembre de 1978).
- *Ley 50/1997, de 27 de noviembre*, del Gobierno (BOE nº 285, de 28 de noviembre de 1997; texto consolidado con reformas de la Ley 40/2015).
- *Ley 40/2015, de 1 de octubre*, de Régimen Jurídico del Sector Público: Artículos 54 a 68 sobre órganos superiores y directivos (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015).
- *Reglamento del Congreso de los Diputados*, de 10 de febrero de 1982: Artículos 170 a 179 sobre debate de investidura, cuestión de confianza y moción de censura.
- **Jurisprudencia Constitucional de Referencia**:
- *STC 16/1984 y STC 223/2006*: Naturaleza de la potestad reglamentaria del Gobierno y límites de los reglamentos ejecutivos.
- *STC 124/2018*: Doctrina sobre los límites y facultades del Gobierno en funciones durante períodos de disolución parlamentaria.
- **Portales Oficiales**:
- Presidencia del Gobierno / La Moncloa: www.lamoncloa.gob.es (Composición del Consejo de Ministros, referencias y Acuerdos de Gobierno).